

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098204-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ARTHEMIS GAMA DE CARCAMO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO IR. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO EFETIVO CONTRADITÓRIO DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 CPC. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5098204-82.2024.4.02.5101

510015004210 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098204-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ARTHEMIS GAMA DE CARCAMO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 23, DOC1 do processo originário que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do IR em razão da contribuinte ser portadora de moléstia grave.

Pugna pelo deferimento da tutela em segundo grau sob o fundamento de ter sido documentalmente comprovado que a recorrente é portadora de neoplasia maligna na mama, sendo inquestionável a probabilidade, para não dizer a certeza do direito pleiteado, além da urgência, ante a necessidade de possuir recursos para tratar da doença que está acometida.

Contrarrazões de evento 7, PET1.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"No caso em questão, afirma a recorrente ter sido diagnosticada em 2014 com neoplasia maligna na mama esquerda e que devido sua condição, requereu administrativamente a isenção do IR o qual foi deferida até o ano de 2020. No entanto, objetiva a continuação do benefício a incidir sobre seus proventos auferidos junto ao INSS e também da aposentadoria paga pela IASERJ.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. São eles: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela inalterada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela autora. Ainda que o laudo médico acostado à

inicial informe a doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a Fazenda Nacional se manifeste especificamente sobre o documento juntado pelo contribuinte ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Ressalto que o respeito ao efetivo contraditório da União nas demandas envolvendo questões tributárias é o entendimento já externado por esta 6ª Turma Recursal em diversos casos similares, haja vista a necessidade de observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público em relação à concessão de benefícios fiscais.

Por fim, quanto ao periculum in mora em si, saliento que a autora informa já ter sido beneficiada com a isenção do IR até o ano de 2020, porém, apesar de juntar laudo médico desatualizado (evento 1, LAUDO3), afirma ainda ser portadora de neoplasia maligna e se submeter a tratamento médico constante. No entanto, a própria demora no ajuizamento da presente demanda já retira a alegação de urgência concreta, mais um motivo pelo qual faz-se necessário o trâmite regular do feito com a oitiva da Fazenda Pública em contraditório."

Ou seja, pela análise dos autos do processo originário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.

Reitero que o feito versa sobre matéria tributária, necessitando de respeito ao efetivo contraditório da Fazenda Nacional e da análise mais apurada dos elementos probatórios a fim de se resguardar o princípio da indisponibilidade do interesse público diretamente associado à concessão de benefícios fiscais, conforme já fundamentado na decisão monocrática retro.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.